

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2530

บริษัท เท เวศ ประกันภัย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด ชิปปิ้ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 618, มาตรา 625, มาตรา 880

โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องสูญหายของสินค้าระหว่างการรับขนว่าให้นำกฎหมายหรือกฎข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งของทางทะเลของประเทศใด มาใช้บังคับ ความรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงต้องนำ ป.พ.พ.มาตรา 616 และ 625 ซึ่งเป็นกฎหมายใกล้เคียงมาใช้บังคับ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2522 โจทก์รับประกันภัยการขนส่งเครื่องจักรผลิตปูนซีเมนต์ และเครื่องอะไหล่ไว้กับบริษัทสยามซีเมนต์ เทรดดิง จำกัด ผู้ซื้อสินค้า จำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้านี้ จากท่าเรือโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มายังการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์รับประกันและที่จำเลยรับขนหายไป 2 ลัง ราคา 104,550.57 บาท แต่จำเลยใช้ค่าเสียหายให้บริษัท สยามซีเมนต์ เทรดดิง จำกัด เพียง 8,919 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัย จึงได้ขอใช้ค่าเสียหายส่วนที่เหลือ 95,631.57 บาท ให้ผู้ซื้อสินค้าไป

โจทก์เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายส่วนนี้ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ จำเลยไม่ชำระขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่ได้รับช่วงสิทธิ ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ในกรณีนี้จะนำบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้ และจะอ้างเป็นกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งก็ไม่ได้ เพราะความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับขนทางทะเลมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับการรับขนทั่วไป มีวิธีการขนส่งและระเบียบกฎเกณฑ์แตกต่างกันโดยให้ใช้สนธิสัญญาสากลอันถือเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 95,631.57 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609วรรคสองบัญญัติว่า "รับขนของทางทะเล ท่านให้ใช้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น" แต่โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเล บัญญัติไว้โดยเฉพาะและกรณีนี้ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเกี่ยวกับความผิดรับในเรื่องการสูญหายของสินค้าระหว่างการรับขนก่อนส่งมอบว่าให้นำกฎหมายหรือกฎข้อบังคับว่าด้วยการขนของทางทะเลของประเทศใดมาใช้บังคับความรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616, 625 ซึ่งเป็นกฎหมายใกล้เคียงมาใช้บังคับโดยตามมาตรา 616 กำหนดให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในการสูญหายแห่งของที่เขามอบหมายแก่ตนระหว่างการขนส่ง อันหมายถึงว่าต้องรับใช้เต็มราคาแห่ง

ของที่สูญหาย และมาตรา 625 บัญญัติให้ช้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้
ขนส่งตามใบตราส่งเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในข้อ
ยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบนั้น...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 69,871.25 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย".

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ